

18 OCT. 2010

Déposé au Greffe le

no A 2229

Etablissements E. PECOU

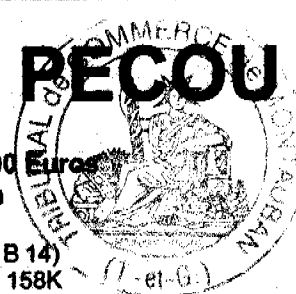
Société Anonyme au Capital de 800.000 Euros

Siège Social : Rue Denis Papin

82000 MONTAUBAN

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2010

**L'an Deux Mille Dix ;
Le vingt-neuf Juin, à dix heures ;**

Les actionnaires de la société « **ETABLISSEMENTS E. PECOU** », société anonyme au capital de 800.000 Euros, divisé en 40.000 actions de 20 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte, au siège social.

Mode de convocation.

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

Feuille de présence.

1 - Constitution du bureau.

Président : **Mr Alain PECOU.**

Scrutateurs : **Mr Bernard PECOU - Mme Florence HOLSCHER.**

Secrétaire : **M^e Philippe RIOUFOL.**

2 - Constitution du quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent **VINGT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT actions en PP, DIX NEUF MILLE SOIXANTE TROIS actions en US, et VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS actions en NP**, sur les **QUARANTE MILLE actions** composant le capital social, dont ils représentent ainsi **plus de la moitié.**

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Commissaire aux Comptes.

Monsieur Patrick PANOUILLERES, Commissaire aux Comptes - intervenant pour le compte de la **S.A. « CABINET HUSSON »**, Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

Etaient également présents à la réunion :

Etaient également présents à la réunion :

Monsieur POUJET, représentant le cabinet « **FID-SUD** » - Expert-Comptable ;
Maître RIOUFOL, représentant le cabinet « **SREP** » - Avocat.

Comité d'entreprise.

Les représentants du comité d'entreprise, convoqués à la réunion, sont absents.

Présentation des documents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- 1°) Une copie de la lettre de convocation ;
- 2°) La feuille de présence de l'assemblée ;
- 3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au **31/12/2009**, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;
- 4°) Le rapport de gestion ;
- 5°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;
- b) L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;
- c) Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- d) Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;
- e) Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ordre du jour.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le **31/12/2009**, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Mandats d'administrateurs ;
- Mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Proposition d'augmentation de capital qui serait réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise – Art. L. 225-129 – 6 ;
Avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
- Questions diverses.

Lecture des rapports.

Le président donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à **Monsieur Patrick PANOULLERES**, pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Commentaire.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Vote des résolutions.

PREMIERE RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le **31/12/2009** et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires décide d'affecter et répartir comme suit le bénéfice de l'exercice, s'élevant à **716.927 €** :

- aux actionnaires, à titre de dividende, 11,50 € par action :	460.000 €
- à la réserve facultative, le solde :	256.927 €

Total égal au résultat :	716.927 €
	=====

Le dividende net sera payé, au siège social à chaque actionnaire, à compter du **05/07/2010**.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les actionnaires décident de ventiler le montant des dividendes distribués au titre de l'**exercice 2009** de la manière suivante :

Distribution brute globale : **460.000 €**. Distribution globale nette : **404.340 €**.
Eligible à l'abattement de **40 %** pour les actionnaires personnes physiques ;
Ou **option** par chaque actionnaire pour le **prélèvement libératoire de 18 %**, sans abattement.

Ventilation des dividendes distribués :

- Mr Marcel PECOU : Dividende brut : 39.364,50 € - Dividende net : 34.601,396 €.
- Mme Yvonne PECOU : Dividende brut : 51.152 € - Dividende net : 44.962,608 €.
- Mr Alain PECOU : Dividende brut : 51.094,50 € - Dividende net : 44.912,065 €.
- Mme Chantal PECOU : Dividende brut : 51.083 € - Dividende net : 44.901,957 €.
- Mme Brigitte REY : Dividende brut : 54.682,50 € - Dividende net : 48.065,918 €.
- Mr Bernard PECOU : Dividende brut : 54.682,50 € - Dividende net : 48.065,918 €.
- Mme Sandrine RICHARD : Dividende brut : 23.000 € - Dividende net : 20.217 €.
- Mme Florence HOLSCHER : Dividende brut : 23.000 € - Dividende net : 20.217 €.
- Mme Denise PECOU : Dividende brut : 4.600 € - Dividende net : 4.043,40 €.
- Mme Christiane PECOU : Dividende brut : 107.341 € - Dividende net : 94.352,739 €.

Conformément aux dispositions prévues par la loi de finances 2008, concernant les distributions payées à partir de 2008 à des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France, les prélèvements sociaux seront précompté par l'établissement payeur lors du versement des dividendes.

Les prélèvements sociaux (**12,1 %**) sont calculés sur le montant brut des revenus perçus, sans aucune déduction pour frais et charges et sans abattement.

Pour les dividendes perçus à partir de 2008 et donnant lieu au paiement anticipé des droits sociaux, la fraction de CSG de 5,8 % est déductible du revenu imposable, l'année de son paiement, lorsque cette contribution est précomptée sur les revenus dont le paiement est assuré par une personne établie en France et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Aucune fraction de CSG n'est déductible pour les revenus placés sur option au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 2007 - Dividendes = 440.000,00 €

Décision AGM 26/06/2007.

Exercice 2008 - Dividendes = 460.000,00 €

Décision AGM 26/06/2008.

Exercice 2009 - Dividendes = 460.000,00 €

Décision AGM 26/06/2009.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate que des conventions entrant dans le cadre dudit rapport spécial ont été conclues et renouvelées entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé ;

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte, sur la proposition du conseil d'administration, réélit aux fonctions d'administrateur, dans les termes de l'article 16 des statuts, pour une nouvelle période

de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31/12/2015** :

- **Monsieur Marcel PECOU**, administrateur sortant.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Monsieur Marcel PECOU, présent à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'il n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

CINQUIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte, sur la proposition du conseil d'administration, décide de ne pas procéder dans l'immédiat au remplacement de **Monsieur Guy PECOU**, administrateur de la société.

L'assemblée donne quitus de la gestion de **Monsieur Guy PECOU** à sa succession.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, agissant en vertu des dispositions de l'article L. 225-229 du Code de Commerce et de l'article 23 des statuts ;

Constatant que les mandats des Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant confiés au « **CABINET HUSSON** » et au « **CABINET DUPUIS-RAEVEL** », viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle durée de six exercices qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31/12/2015**.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Monsieur Patrick PANOILLERES, représentant le « **CABINET HUSSON** », présent à la réunion, déclare que les dispositions légales instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées au cabinet qu'il représente ne sont toujours pas susceptibles de lui être appliquées et, qu'en conséquence, il accepte en son nom lesdites fonctions.

Monsieur Gérard DUPUIS, représentant le « **CABINET DUPUIS RAEVEL** », absent de la réunion, mais préalablement consulté, a déclaré que les dispositions légales instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées au cabinet qu'il représente, ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et, qu'en conséquence, il acceptait en son nom lesdites fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, connaissance prise du rapport du président, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129 - 6 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale décide :

- Que le président du conseil d'administration disposera d'un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan épargne d'entreprise ;

- D'autoriser le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum d'un an à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum représentant trois pour cent du capital de la société qui sera réservée aux salariés adhérant audit « plan d'épargne d'entreprise » et réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail.

Propose en conséquence que le prix de souscription soit basé sur la valeur des capitaux propres de la société au **31/12/2009**, déduction faite du montant de distribution.

- En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Cette Résolution est rejetée à l'unanimité.

Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :

Les Scrutateurs :

Le Secrétaire :